



Nr. 274 Kabinettsitzung vom 17. Mai 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1376 , Bl. 211 f.

Anwesend: Bauer, Geßler, Radbruch, Groener; StS Frhr von Welser, Müller, von Haniel, Schroeder, Geib, Teucke; MinDir. von Jonquières; Gesandter Rauscher; MinR Wever, Reichardt; LegR Schmidt-Elskop; ORegR Wagner; RegR von Köbke; RKom. Kuenzer; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: RegR Offermann.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über den Beitritt des Reichs zu dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken.
2. Entwurf eines Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Wettbewerbsverbots.
3. Entwurf eines Gesetzes über das deutsch-polnische Abkommen, betreffend die Überleitung der Rechtspflege im oberschlesischen Abstimmungsgebiet.
4. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Gewerbeordnung. [abgesetzt]
5. Hilfsmaßnahmen für die deutschen Goldhypothekenschuldner.
6. Entwurf eines Reichsgesetzes über die Schutzpolizei der Länder.
7. Außerhalb der Tagesordnung: [Rückkehr des Reichskanzlers aus Genua.]
8. Außerhalb der Tagesordnung: [Einladungen des Reichsverbandes der deutschen Industrie.]

1. Entwurf eines Gesetzes über den Beitritt des Reichs zu dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ¹.

¹ Zweck des Vertrages war es, für Handel, Industrie und Gewerbe außerhalb des Heimatstaates die Erlangung des Markenschutzes zu erleichtern; durch Anmeldung der Marke beim internationalen Büro zum Schutze des gewerblichen Eigentums in Bern war der Schutz in allen Vertragsstaaten für 20 Jahre gesichert (Gesetzentwurf und Madrider Abkommen in R 43 I/1187 , Bl. 12-34 und RT-Drucks. Nr. 4553, Bd. 374; endgültige Fassung RGBl. 1922 II, S. 669).

2. Entwurf eines Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Wettbewerbsverbots.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ².

3. Entwurf eines Gesetzes über das deutsch-polnische Abkommen, betreffend die Überleitung der Rechtspflege im oberschlesischen Abstimmungsgebiet.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ³.

4. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Gewerbeordnung. [abgesetzt]

5. Hilfsmaßnahmen für die deutschen Goldhypothekenschuldner.

Regierungsrat Dr. Reichardt trug eingehend den Standpunkt des Reichswirtschaftsministeriums vor ⁴. Das Kabinett stimmte dem Vorschlage des Reichswirtschaftsministeriums in der nachstehenden Fassung zu:

„1) Die Reichsregierung erkennt grundsätzlich die Notwendigkeit an, Maßnahmen zu ergreifen, um einerseits den deutschen Schuldnern schweizerischer Goldhypotheken in ihrer bedrängten Lage zu helfen, andererseits die Ursache für die tiefgehende Verstimmung, die in der Schweiz aus Anlaß der Durchführung des Abkommens vom 6. Dezember 1920 eingetreten ist, zu beseitigen.

2) Sie beauftragt das Reichswirtschaftsministerium, im Benehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Reichsfinanzministerium die erforderlichen statistischen Erhebungen anzustellen und alsbald mit der Schweiz in Verhandlungen einzutreten, um zunächst eine vorläufige Regelung zu erzielen, wobei in Aussicht gestellt werden kann, daß die Reichsregierung bei genügendem Entgegenkommen

² Das Gesetz, dessen Einbringung im RT schon mehrfach gefordert worden war (RT-Drucks. Nr. 2433, Bd. 368 und Nr. 3463, Bd. 371), sollte das Wettbewerbsverbot für die verschiedenen Arten von Arbeitnehmern vereinheitlichen. Obwohl das Kabinett es verabschiedete, ist es nicht in den RT gelangt, vermutlich blieb es im VRWiR hängen.

³ Der Gesetzentwurf war mit Begleitschreiben des AA vom 4.5.1922 zur Beschlußfassung im Kabinett in die Rkai gelangt (R 43 I/363, Bl. 53-74); der Entwurf und eine erläuternde Denkschrift gelangt am 23.5.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4354, Bd. 373), wird hier in drei Lesungen am 30.5.22 verabschiedet (RT Bd. 355, S. 7700) und am 11.6.1922 verkündet (RGBl. 1922 II, S. 550).

⁴ Durch VO des Bundesrates vom 31.7.1914 (RGBl. 1914, S. 417) waren „bis auf weiteres“ Vereinbarungen, nach denen eine Zahlung in Gold stattzufinden hat, für nicht verbindlich erklärt worden. Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens sollte der Reichskanzler bestimmen. Vor dem Kriege hatten nämlich inländische wie ausländische Institute bei Beleihung deutscher Grundstücke die Goldklausel vereinbart. Durch das deutsch-schweizerische Goldhypothekenabkommen vom 6.12.1920 (RGBl. 1920, S. 2021) hatte das Reich die Verbindlichkeiten im Grundsatz wieder anerkannt, die Zahlung jedoch gegen Zinszuschläge ausgesetzt. In seinem Schreiben vom 16.8.21 hatte der RWiM bereits zu der danach eingetretenen Situation ausgeführt: „Von den deutschen Hypothekenschuldnern wird gegen das Abkommen Sturm gelaufen und praktisch Sabotage getrieben durch Zinsverweigerung. Teilweise werden die Zinszuschläge, teilweise auch die einfachen Papiermarkzinsen nicht gezahlt. Antwort von Schweizer Seite: Verweigerung jedes Entgegenkommens über den Buchstaben des Abkommens hinaus, Entrüstung in den Kreisen der Interessenten nicht nur, sondern auch der Regierung und der gesamten Öffentlichkeit über das Treiben der deutschen Schuldner, Vorwürfe gegen die deutsche Regierung insbesondere das Auswärtige Amt, das dem Treiben nicht gehörig entgegengetreten sei, ihm sogar stillschweigend oder durch gewisse Äußerungen Vorschub geleistet habe, also große Illoyalität der Reichsregierung, Unehrlichkeit und rechtswidriges Verhalten der deutschen Schuldner. Zusammen: Starke Erschütterung des deutschen politischen und des geschäftlichen Kredits als Erfolg eines Abkommens, das hauptsächlich aus Gründen des politischen Prestiges und des geschäftlichen Kredits abgeschlossen wurde. Aus dem Abkommen an sich kann nach internationalem Recht eine Verpflichtung Deutschlands, auf die Schuldner einzuwirken, daß sie ihre rein privatrechtlichen Verpflichtungen erfüllen, nicht hergeleitet werden. Aber nachdem das Reich das Abkommen geschlossen hat, muß es davon ausgehen, daß die davon betroffenen Unterthanen der loyalen Durchführung des Abkommens keinen Widerstand entgegensetzen, und hat die Pflicht, dort einzugreifen, wo die Schuldner trotz guten Willens wirtschaftlich nicht in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Innerstaatliche, gesetzgeberische Maßnahmen gegen deutsche Schuldner kommen daher nicht in Betracht.“ (R 43 I/146, Bl. 23-28).

seitens der schweizerischen Gläubiger eine endgültige Regelung evtl. durch Kapitalablösung oder eine in gleicher Weise zum Ziele führenden Maßnahme in Aussicht nimmt.“⁵

6. Entwurf eines Reichsgesetzes über die Schutzpolizei der Länder.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu⁶.

7. Außerhalb der Tagesordnung: [Rückkehr des Reichskanzlers aus Genua.]

Vizekanzler Bauer machte davon Mitteilung, daß der Herr Reichskanzler beschlossen habe, unmittelbar nach Schluß der Genueser Konferenz mit der gesamten Delegation nach Berlin zurückzukehren⁷. Seine Ankunft sei wohl für Montag nächster Woche zu erwarten⁸.

⁵ In seinem Schreiben vom 8.4.22 hatte der RWim u. a. ausgeführt: „Es bleibt sonach festzustellen, daß es aus volkswirtschaftlichen, wie auch innen- und außenpolitischen Gründen erforderlich erscheint, daß das Reich in einer Unterstützungsmaßnahme eingreift, daß diese Unterstützungsmaßnahme finanziell am vorteilhaftesten in einer Ablösung der Hypotheken-Kapitalien bestehen und daß im Gegensatz dazu die Übernahme der jährlichen Zinszuschläge unwirtschaftlich und letzten Endes nicht zum Erfolg führend sein würde. Da aber eine Kapitalsablösung augenblicklich nicht möglich erscheint, muß ein Mittelweg gesucht werden. Dieser könnte etwa darin bestehen, daß mit der Schweiz auf folgender Basis verhandelt wird: 1. Das Reich ist grundsätzlich bereit zu helfen. Es faßt, falls mit den schweizer Gläubigern ein günstiger Akkord zu erzielen ist und die entgegenstehenden außenpolitischen Schwierigkeiten gegebenenfalls durch Intervention der Schweiz bei der Reparationskommission beseitigt werden können, eine Kapitalsablösung ins Auge. 2. Bis diese aber technisch und finanziell möglich ist, garantiert das Reich den schweizer Gläubigern den Eingang der Zinsen und Zuschläge in Höhe des 4fachen Betrages der Friedenszinsen auf längstens 2 Jahre, unter der Bedingung, daß die schweizer Gläubiger sich für die Dauer dieser Abmachung aller weiteren Zwangsmaßnahmen gegenüber den deutschen Schuldern enthalten, während der Dauer dieser provisorischen Regierung auf ihre weitergehenden Zinsansprüche verzichten und sich bereit erklären, über eine Kapitalsablösung mit Deutschland in ernsthafte Besprechungen einzutreten.“ (R 43 I/146, Bl. 46-51, hier: Bl. 50f). Die Verhandlungen führen zu dem Gesetz über das Zusatzabkommen zum Abkommen vom 6. Dezember 1920 zwischen dem deutschen Reich und der schweizerischen Eidgenossenschaft, betreffend schweizerische Goldhypotheken in Deutschland und gewisse Frankenforderungen an deutsche Schuldner vom 23.6.1923 (RGBl. 1923 II, S. 284).

⁶ Der Entwurf war mit einem Schreiben des RIM an den StSRkei vom 3.5.22 zur Beschlußfassung in die Rkei gelangt. In dem Entwurf geht es darum, die Rechte der Angehörigen der Schutzpolizei reichseinheitlich zu regeln; er war in Verhandlungen der beteiligten Reichsressorts mit den Ländern zustande gekommen, der Reichsverband der Polizeibeamten Deutschlands hatte eine abweichende Haltung dazu eingenommen (R 43 I/2693, Bl. 175-182). Der Entwurf gelangt am 19.6.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4516, Bd. 374), wird hier in 3. Lesung am 1.7.22 verabschiedet (RT Bd. 356, S. 8257) und am 17.7.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 597).

⁷ Dieser Mitteilung war ein Telegrammwechsel und ein ferndrahtliches Gespräch zwischen dem RK und dem RTPräs. vorausgegangen; der RK hatte nämlich am 16.5.22 dem RPräs. telegraphisch mitgeteilt, daß die dt. Delegation die Rückfahrt über München nehmen werde. Rathenau, Wirth und einige nicht näher bezeichnete Herren wollten einen Tag in München bleiben, um der bayrischen Regierung einen Besuch abzustatten (Telegramm vom 16.5.22 in R 43 I/471, Bl. 174). Mit Telegramm vom 16.5.22 hatte daraufhin Wever dem RK mitgeteilt, daß die führenden Mitglieder des Zentrums und der SPD sich für eine Rückkehr unmittelbar nach Berlin ausgesprochen hatten (R 43 I/471, Bl. 173). Am 17. 5. hatte der RK mit dem RTPräs. ein halbstündiges ferndrahtliches Gespräch geführt, bei dem u. a. ausgeführt wurde: „Reichskanzler: Unser Besuch in München war als politische Anknüpfung in München gedacht. Gelegenheit zu solchem Besuch auf Durchfahrt vom Süden zu machen, kommt wohl kaum mehr. Bayrische Regierung hat das durchaus gewürdigt. Wir können deshalb nicht verstehen, warum im Reichstag darin Zurücksetzung erblickt wird. Wir würden ganze Delegation über München leiten, um dort etwa 12 Stunden Aufenthalt zu nehmen. Wie stellen Sie sich dazu und wie steht es mit den Dispositionen des Reichstages über Pfingstferien? Präsident Löbe: Guten Tag Herr Reichskanzler! Wir werden wohl bis 31. Mai zusammenbleiben müssen, um neuen Notetat zu vermeiden und die gewünschte Aussprache über Ihren Bericht aus Genua vornehmen zu können, wie allgemein gewünscht wird. Ohne daraus Konfliktfall zu machen, würde es hier lieber gesehen, Ihr erster Besuch erfolgte in Berlin, wo alle Parteien in gewisser Spannung leben.“ (R 43 I/471, Bl. 180-183). Die endgültige Entscheidung des RK fiel nach dem ferndrahtlichen Gespräch Wevers mit StS Hemmer am 17.5.22, in dem Wever erneut mitgeteilt hatte, daß der RPräs., der RTPräs., die Parteiführer sowie das Kabinett der Meinung seien, die Delegation solle ohne Aufenthalt nach Berlin zurückkehren (R 43 I/471, Bl. 179).

⁸ Die endgültige Ankunft wird am 20. 5. von StS Hemmer mit einem Fernschreiben für Wever mitgeteilt: „Bitte dem Herrn Reichspräsidenten mitzuteilen, daß, falls Ankunft nicht zu spät in den Abend fällt und Herrn Reichspräsident, Reichskanzler und Dr. Rathenau Aufwartung Sonntag Abend erwünscht ist, Reichskanzler und Rathenau gern zur Verfügung stehen. Sonst Montag 10 h Vortrag bei Reichspräsident, Kabinett 5 h.“ (R 43 I/2452, Bl. 96).

8. Außerhalb der Tagesordnung: [Einladungen des Reichsverbandes der deutschen Industrie.]

[Das Kabinett beauftragt Staatssekretär Müller mit der Vertretung der Reichsregierung.]

Zitierhinweis

Nr. 274 Kabinettsitzung vom 17. Mai 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 788–791 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D274>